

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 626/2537

นางประไพ ลิ้มปรุ่งพัฒนกิจ

ผู้ร้อง

นายคุณธร อัครมงคล

ผู้คัดค้าน

นายพีระ ดุลยานุรักษ์ ทนายผู้ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 143

ความว่า คดีนี้ ผู้ร้องได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งว่าผู้ร้องเป็นผู้ครอบครอง  
ปรักษ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 3320ตำบลหนองซ้าซากอำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เนื้อที่  
3 ไร่ 3 งาน 12 วา ภายในเส้นสีแดงของเอกสารหมายเลข ร.3 ตามเอกสารที่แนบมาทำ  
คำร้องซึ่งผู้คัดค้านมิได้โต้แย้งจำนวนเนื้อที่ดินที่ถูกครอบครองปรักษ์และไม่มี  
ประเด็นข้อพิพาทเกี่ยวกับจำนวนเนื้อที่ดิน และศาลชั้นต้นได้พิพากษาให้ผู้ร้องเป็นผู้  
ได้รับกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวโดยการครอบครองปรักษ์โดยอาศัยเอกสารหมายเลข  
ร.3 เป็นหลักในการวินิจฉัยแต่เนื่องจากพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลชั้นต้นได้พิมพ์  
ตัวเลขจำนวนเนื้อที่ดินเป็น 3 ไร่ 2 งาน 12 วา ซึ่งผิดไปจากความเป็นจริงซึ่งต่อมา  
ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาให้บังคับคดีตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น และผู้ร้องได้  
ดำเนินการเพื่อขอออกโฉนดที่ดินในส่วนที่ได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรักษ์  
แต่ปรากฏว่าเจ้าพนักงานที่ดินยังไม่ยอมออกโฉนดที่ดินให้ เนื่องจากตัวเลขจำนวน  
เนื้อที่ดินในคำพิพากษาของศาลชั้นต้นกับเอกสารหมายเลข ร.3ยังขัดกันอยู่ ผู้ร้องจึงขอ  
ให้ศาลได้โปรดแก้ไขคำพิพากษาของศาลจาก "3 ไร่ 2 งาน 12 วา" เป็น 3 ไร่ 3 งาน  
12 วา"เพื่อให้ถูกต้องตามความเป็นจริง โปรดอนุญาต

หมายเหตุ ผู้คัดค้านได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 105)

คดีนี้ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า เดิมบิดาผู้ร้องได้ซื้อที่ดินบางส่วนของที่ดินโฉนดเลขที่ 3320 ตำบลหนองซำซาก อำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรี เนื้อที่ 3 ไร่ 3 งาน 12 วา บิดาผู้ร้องได้เข้ายึดถือครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินและปลูกบ้านอยู่อาศัยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของโดยสงบเปิดเผย จนกระทั่งบิดาถึงแก่กรรมผู้ร้องได้รับมรดกที่ดินดังกล่าวและเข้ายึดถือครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินแปลงดังกล่าวโดยสงบเปิดเผย เจตนาเป็นเจ้าของตลอดมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 50 ปีแล้ว ขอให้ศาลมีคำสั่งว่าที่ดินดังกล่าวตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้องโดยการครอบครองปรปักษ์

ผู้คัดค้านยื่นคำร้องคัดค้าน

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ที่ดินโฉนดเลขที่ 3320 ตำบลหนองซำซากอำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เฉพาะส่วนที่ขีดเส้นสีแดงในเอกสารหมาย ร.3 เนื้อที่ 3 ไร่ 2 งาน 12 วา ตามคำร้องตกเป็นกรรมสิทธิ์ของนางประไพลิ้มปรั่งพัฒนกิจ ผู้ร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382

ผู้คัดค้านอุทธรณ์ (อันดับ 53)

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกคำร้องของ ผู้ร้อง

ผู้ร้องฎีกา (อันดับ 75)

ศาลฎีกาพิพากษากลับ ให้บังคับคดีตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

ทนายผู้ร้องยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 97)

คำสั่ง

ศาลฎีกาพิพากษากลับให้บังคับคดีตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นแต่ข้อความในคำพิพากษาศาลชั้นต้นที่ว่า "จึงมีคำสั่งว่าที่ดินโฉนดเลขที่ 3320 ตำบลหนองซ้าซาก จังหวัดชลบุรี เฉพาะส่วนที่ขีดเส้นสีแดงในเอกสารหมายเลข ร.3 เนื้อที่ 3 ไร่ 2 งาน 12 ตารางวา ตามคำร้อง ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของนางประไพลิ้มปรุ่งพัฒนกิจ ผู้ร้อง" นั้น มีข้อผิดพลาดเล็กน้อยเพราะเนื้อที่ดินตามคำพิพากษาชัดกับข้อความจริงตามเอกสารหมายเลข ร.3 ที่ยกมาอ้าง จึงมีคำสั่งเพิ่มเติมเพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง โดยมีความดังนี้ "จึงมีคำสั่งว่าที่ดินโฉนดเลขที่ 3320 ตำบลหนองซ้าซาก จังหวัดชลบุรี เฉพาะส่วนที่ขีดเส้นสีแดงในเอกสารหมายเลข ร.3 เนื้อที่ 3 ไร่ 3 งาน 12 ตารางวาตามคำร้องตกเป็นกรรมสิทธิ์ของนางประไพลิ้มปรุ่งพัฒนกิจ ผู้ร้อง" นอกจากที่มีคำสั่งแก้ไขคงเป็นไปตามข้อความเดิมทุกประการ

---

ศาลฎีกาพิพากษากลับให้บังคับคดีตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นแต่ข้อความในคำพิพากษาศาลชั้นต้นที่ว่า "จึงมีคำสั่งว่าที่ดินโฉนดเลขที่ 3320 ตำบลหนองซ้าซาก จังหวัดชลบุรี เฉพาะส่วนที่ขีดเส้นสีแดงในเอกสารหมายเลข ร.3 เนื้อที่ 3 ไร่ 2 งาน 12 ตารางวา ตามคำร้อง ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของนางประไพลิ้มปรุ่งพัฒนกิจ ผู้ร้อง" นั้น มีข้อผิดพลาดเล็กน้อยเพราะเนื้อที่ดินตามคำพิพากษาชัดกับข้อความจริงตามเอกสารหมายเลข ร.3 ที่ยกมาอ้าง จึงมีคำสั่งเพิ่มเติมเพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง โดยมีความดังนี้ "จึงมีคำสั่งว่าที่ดินโฉนดเลขที่ 3320 ตำบลหนองซ้าซาก จังหวัดชลบุรี เฉพาะส่วนที่ขีดเส้นสีแดงในเอกสารหมายเลข ร.3 เนื้อที่ 3 ไร่ 3 งาน 12 ตารางวาตามคำร้องตกเป็นกรรมสิทธิ์ของนางประไพลิ้มปรุ่งพัฒนกิจ ผู้ร้อง" นอกจากที่มีคำสั่งแก้ไขคงเป็นไปตามข้อความเดิมทุกประการ

(สมมาตร พรหมานุกูล-จอร์จพีร์ เทียงธรรม-ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ